

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile

così composto:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Cristina Cambi	Giudice
dott.ssa Valeria Chirico	Giudice rel. est.

nella causa civile iscritta al n. 68389/2018 R.G.T. ha pronunciato la seguente

SENTENZA
TRA

Parte_1

rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Mattiello, come da procura in atti

RICORRENTE

E

Controparte_1

rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristiana Fabbrizi e Daniele Marra come da procura in atti

RESISTENTE

con l'intervento del P.M.

OGGETTO: separazione giudiziale.

CONCLUSIONI: come in atti.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso per separazione giudiziale dal marito **Controparte_1** depositato il 24.10.2018, **Parte_1** ha chiesto, in via provvisoria ed urgente: che le fosse assegnata la casa coniugale di proprietà comune, con ordine di allontanamento del marito entro e non oltre cinque giorni dall'udienza presidenziale; che ciascuno dei coniugi provvedesse al proprio mantenimento; che, in subordine, fosse posto a carico dello **CP_1** un assegno di mantenimento in favore della moglie dell'importo di 700,00 euro mensili da corrispondersi entro il cinque di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Chiedeva, inoltre, nel merito: di dichiarare la separazione dei coniugi con addebito al marito; di assegnarle la casa coniugale sita in Roma via Moliere 67; di porre a carico del marito un assegno di mantenimento mensile in favore della moglie pari a 500,00 euro e, in subordine, dell'importo di 1.000,00 euro.

Ha dedotto all'uopo: di aver contratto matrimonio con **Controparte_1** il 30.3.1967; che dalla loro unione era nata la figlia **Per_1** (il 1.3.1970) ormai da tempo maggiorenne ed autosufficiente; che in conseguenza della incompatibilità caratteriale i coniugi si erano separati consensualmente in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 27 giugno 2012, prevedendo che la casa coniugale di viale Moliere 67 in Roma, in comproprietà tra i coniugi, rimanesse nella disponibilità della moglie con quanto in essa contenuto - dando atto che l'altro coniuge se ne era già allontanato asportando indumenti ed effetti personali - e che ciascuno dei coniugi provvedesse al proprio mantenimento in quanto entrambi economicamente indipendenti, con l'impegno, inoltre, a vendere la casa coniugale entro un anno ed a ripartire al 50% il relativo ricavato; che in verità lo **CP_1** *"non aveva del tutto lasciato la casa coniugale, dove decise di rimanere ad abitare con la moglie, asserendo di avere difficoltà a reperire altre soluzioni abitative"*, situazione inizialmente tollerata dalla **Pt_1** sicchè i coniugi erano rimasti in *"rapporto di coniugio, disapplicativo della separazione o comunque avente gli effetti di una riconciliazione che annullano la separazione"*; che il marito aveva continuato ad avere atteggiamenti sempre più aggressivi e violenti, tollerati dalla moglie *"sia per sua cultura personale*

che per inibizione e timore di ulteriori violenze”, fino a quando nel 2017 lo CP_1 l’aveva costretta con minacce ad abbandonare la casa; che la Pt_1 aveva trovato pertanto ospitalità presso la figlia e tramite il difensore aveva chiesto al marito il rilascio della casa coniugale e comunque una indennità per l’occupazione e/o il maggior godimento; che lo CP_1 aveva respinto tale richiesta, assumendo l’inefficacia della separazione, a suo dire anche simulata; che ella percepiva una pensione di circa 1.000,00 euro mensili, inidonea a consentirle di provvedere ad una soluzione abitativa alternativa, mentre lo CP_1 continuava a usufruire della casa familiare di oltre 100 mq e percepiva una pensione di 1.500 euro per quattordici mensilità.

Si è costituito in giudizio Controparte_1 rappresentando in via preliminare di concordare *“in ordine alla riconciliazione intervenuta tra le parti, nell’immediatezza dell’emissione del provvedimento di separazione-omologa”,* deducendo: che effettivamente i coniugi avevano deciso di separarsi consensualmente nel 2012 a causa del venir meno dell’*affectio maritalis* ma che, di comune accordo, avevano deciso, nonostante l’omologa della separazione *“non solo di continuare ad abitare insieme, ma di ricostituire quella comunione di vita e di intenti che si era affievolita in precedenza, ponendo in essere una condotta incompatibile con la volontà di dare esecuzione al provvedimento di separazione”*; che non era vero che il marito avesse fatto ritorno presso la casa familiare permanendovi con l’uso della forza, essendo la prosecuzione della convivenza stata frutto di una scelta condivisa, mentre la moglie aveva deciso autonomamente, in violazione dei doveri coniugali, di allontanarsi dalla casa familiare, nel 2013 e non nel 2017, per andare a vivere con la figlia (che si era separata dal marito) nella casa di proprietà di quest’ultima, facendo saltuariamente ritorno presso la casa coniugale; che dal 2012 al 2013 le parti avevano continuato a vivere insieme, *“ricostituendo quella vita coniugale sia sotto l’aspetto materiale che spirituale”* e che la successiva crisi coniugale era da ascrivere all’improvviso distacco, prima morale e poi anche fisico, della moglie; che le condizioni della separazione consensuale non prevedevano l’assegnazione della casa familiare alla Pt_1 ma semplicemente la possibilità per la stessa di continuare

ad usufruirne, concordata non in funzione perequativa dello squilibrio economico tra le parti, tant'è che era stata prevista la vendita dell'immobile e la ripartizione del ricavato in pari quota; che anche dopo l'allontanamento nel 2013 la moglie era solita rientrare presso la casa familiare nei fine settimana; che non era vero che egli si fosse già allontanato dalla casa familiare alla data della separazione; che l'effettivo motivo della richiesta della Pt_1 di assegnazione della casa coniugale e di addebito della separazione era da ricondurre al fatto che la figlia ora conviveva con il nuovo compagno e che pertanto era divenuto impossibile per la ricorrente continuare a vivere presso la figlia; che le rispettive situazioni economiche delle parti erano rimaste inalterate dalla separazione consensuale e che anzi egli era attualmente gravato da un finanziamento e sosteneva tutti i costi relativi alla casa familiare. Ha chiesto, pertanto, il resistente che venisse pronunciata la separazione con addebito nei confronti della Pt_1 avendo la medesima illegittimamente abbandonato la casa coniugale, e che gli fosse assegnato l'immobile.

All'udienza presidenziale del 14 febbraio 2019 la Pt_1 ha dichiarato che, dopo la separazione consensuale del 2012, il marito - contrariamente a quanto riportato nel verbale dell'udienza presidenziale della precedente separazione - non si era mai allontanato dalla casa coniugale e che pertanto i due avevano proseguito la coabitazione, ma solo in quanto non disponevano di altra sistemazione abitativa, continuando, pertanto, a vivere da separati in casa (*"Siamo rimasti insieme dopo la separazione ma mio marito non sapeva dove andare e neppure io. Comunque vivevamo in casa da separati. Dopo la separazione io andavo ad aiutare mia figlia in un periodo in cui aveva bisogno di me e stavo poco a casa ma litigavamo sempre quando tornavo....Nel novembre 2018 all'ennesimo litigio lui mi ha cacciato da casa minacciando di buttarmi di sotto...Ognuno comprava il cibo per sé e qualche volta abbiamo mangiato insieme"*), tant'è che ha inoltre specificato che *"non avevano rapporti"*. Lo CP_1 ribadito di non essersi mai allontanato dalla casa familiare pur avendo accettato la richiesta della moglie di separarsi (*"Nel 2012 mi ha chiesto lei di separarci e io ho accettato ma abbiamo continuato a vivere insieme"*), ha invece dichiarato che, pur non dormendo nello stesso letto, avevano *"continuato a vivere come marito e moglie come se nulla fosse successo"* e

che la moglie, trasferitasi dalla figlia per aiutarla con i bambini, dal 2013, poichè la figlia aveva intrapreso una relazione, nei fine settimana rientrava presso la casa familiare, negando di averla allontanata (*"..non è vero che io l'ho cacciata. Anzi a me faceva piacere quando lei tornava a casa"*).

Con ordinanza in data 27.2.2019, a cui integralmente si rimanda, il Presidente ff - rilevata la efficacia delle condizioni della precedente separazione consensuale omologata, in difetto di prova della riconciliazione e deponendo, anzi, in senso contrario le dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente - ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti, eccezion fatta per l'autorizzazione a vivere separati, nell'eventualità che, all'esito dell'istruttoria sulla riconciliazione, il giudizio risultasse procedibile, dando atto, comunque, della insussistenza dei presupposti per l'assegnazione della casa familiare in assenza di prole convivente.

Nella memoria ex art 709 c.p.c. la **Pt_1** ha ribadito, in via principale, le iniziali domande e in via graduata ha chiesto di *"modificare le condizioni stabilite nella separazione consensuale di cui al verbale del Tribunale di Roma del 14 giugno 2012 ed omologata in data 19 giugno 2012, nella procedura recante NRG 27580/2012, stabilendo a favore della signora **Parte_1** e a carico del marito un assegno di mantenimento dell'importo di € 1.000,00 mensile, o altro importo ritenuto di Giustizia, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;"*, sulla scorta delle sopravvenienze prospettate (allontanamento forzato della moglie dalla casa familiare, rifiuto di rilascio alla stessa dell'immobile e rifiuto di procedere allo scioglimento della comunione).

Ammesse le prove orali, escussa quale teste la figlia **Testimone_1** precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Va preliminarmente rilevata la inammissibilità della domanda subordinata di modifica, ex art. 710 c.p.c., delle condizioni della separazione consensuale, svolta dalla ricorrente nella memoria integrativa, atteso che tale atto è volto ad integrare il contenuto del ricorso nei limiti del *thema decidendum* normativamente

predeterminato del giudizio di separazione e non a svolgere domande (quale quella ex art 710 c.p.c, soggetta peraltro al rito camerale) non solo esulanti da detto *thema decidendum* (siccome concernenti la modifica delle condizioni di una separazione precedente e diversa da quella che la ricorrente ha chiesto di pronunciare) ma addirittura incompatibili con le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo e con i presupposti della domanda di separazione giudiziale spiegata in via principale (presupponente l'inefficacia della separazione consensuale di cui viene invece chiesta in via subordinata la modifica nella memoria integrativa).

Va altresì preliminarmente rilevato che nel corso del presente giudizio nessuno dei due coniugi ha posto in dubbio che nel 2012 avessero inteso effettivamente separarsi (per *"incompatibilità caratteriali"* e *"difficoltà legate alla prosecuzione della convivenza"* la moglie, la quale all'udienza presidenziale ha dichiarato di aver continuato a vivere con il marito nella stessa casa ma da separati; *"a causa del venire meno dell'affectio maritalis"*, il marito, il quale all'udienza presidenziale ha confermato di aver aderito alla volontà di separarsi manifestata dalla ricorrente), sicchè del tutto tardiva è l'allegazione della simulazione contenuta negli scritti conclusionali della ricorrente (peraltro, in contrasto con quanto sopra dichiarato dalla Pt_1 e confermato dall'istruttoria).

Ciò posto, le domande di separazione giudiziale e le relative domande accessorie svolte da entrambe le parti sono inammissibili, atteso che non risulta provata la intervenuta riconciliazione, necessaria a determinare l'inefficacia della vigente separazione consensuale, la quale preclude ovviamente una ulteriore pronuncia di separazione giudiziale (fermi gli ulteriori profili di inammissibilità della domanda di assegnazione della casa familiare, di cui alla richiamata ordinanza presidenziale). A tal proposito, va evidenziato che è la stessa ricorrente che, del tutto incompatibilmente con la proposizione della odierna domanda di separazione giudiziale, nella memoria integrativa ha espressamente escluso che vi sia stata una riconciliazione (*"...Ciò è poi emerso dai fatti descritti e rappresentati dalla signora Pt_1 nel corso dell'udienza presidenziale nell'odierno giudizio, i quali rilevano che nessuna riconciliazione vi è stata successivamente alla separazione del 2012, né poteva esservi dati i*

rapporti ormai logorati da lunghi anni di litigi e violenze. I coniugi infatti, pur coabitando dal 2012 al 2017 in alcuni periodi, in realtà non hanno mai ripristinato una vita coniugale, fatta di relazioni materiali e spirituali, così come dettagliatamente dichiarato dalla signora Pt_1 nel corso dell'udienza presidenziale. Dunque dopo la separazione del 2012 nessuna affectio coniugali tra i coniugi è stata mai ristabilita, tanto più che i coniugi hanno vissuto anni (2012-2017) da c.d. "separati in casa".). Anche il resistente, valutate le risultanze istruttorie, in comparsa conclusionale ha rilevato che "data la dichiarazione della stessa ricorrente nonché della figlia, non v'è chi non veda come dopo la separazione non sia mai ricostituito quell'affectio maritalis che avrebbe portato alla riconciliazione, ma si sia realizzata solo una "coabitazione inerziale" interessata da ragioni puramente materiali , dovuti a fattori economici e logistici di altra natura".

Premesso che la riconciliazione non può evidentemente ritenersi dimostrata dalla mera persistenza della coabitazione successiva alla omologa della separazione consensuale (coabitazione pacificamente non ancora interrottasi alla data dell'udienza presidenziale del 14.6.2012, diversamente da quanto rappresentato nel relativo verbale sottoscritto, invero, da entrambe le parti), essendo necessario, invece, il ripristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale (Cass. civ. 19535/14, 2360/16), di cui nel caso di specie difetta la prova. La ricorrente ha infatti chiarito di aver acconsentito alla prosecuzione della coabitazione solo in quanto entrambe le parti erano prive di una sistemazione abitativa alternativa e che tale coabitazione era proseguita da separati in casa, come riferito alla figlia e dalla stessa confermato in sede di escussione testimoniale, nel corso della quale quest'ultima ha dichiarato, ad ulteriore riscontro del mancato ripristino della comunione di vita coniugale tra i genitori, che dal giugno 2012 (data di omologa della separazione consensuale) la madre aveva iniziato a vivere con lei per l'intera settimana, tornando presso la casa familiare solo nei weekend e che i genitori, dal giugno 2012 al dicembre 2017 (data del trasferimento definitivo della Pt_1 presso la figlia) dormivano in stanze diverse.

Va pertanto dichiarata la inammissibilità delle domande di separazione giudiziale e delle relative domande accessorie svolte da entrambe le parti.

Stante la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

definitivamente decidendo, così provvede:

dichiara la inammissibilità delle domande di separazione giudiziale e delle relative domande accessorie svolte da entrambe le parti;

dichiara la inammissibilità della domanda della *Pt_1* di modifica delle condizioni della separazione consensuale omologata con decreto in data 27.6.2012;

spese compensate.

Roma, 14.7.2022

IL GIUDICE REL.
dott.ssa Valeria Chirico

IL PRESIDENTE
dott.ssa Marta Ienzi